رقم القضية في المحكمة الإدارية ٩٦ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٠٦٣ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٧/٢٢هـ

المَوضُوعَات

عقد - إجارة - مسؤولية عقدية - نقل ملكية العقد - وفاة المتعاقد - حق الورثة في نقل ملكية العقد - تعدد الحق بتعدد الذمة - الاكتفاء بطلب بعض الورثة في نقل ملكية العقد.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بنقل العقد المبرم مع مورثها إليها لتكون طرفاً ثانياً فيه - الثابت تعاقد مورث المدعية مع المدعى عليها على استئجار مبسطين في سوق الخضار والفواكه، ثم وفاته وامتناع المدعى عليها عن نقل العقد إلى المدعية لعدم تقدم كافة الورثة بطلب نقل العقد - تضمن العقد أنّه يحقّ للمدعى عليها إلغاء العقد حال وفاة المتعاقد ولم يطلب ورثته نقل العقد باسمهم خلال مدة محددة - نقل العقد حقٌّ متعددٌ بتعدد ذمم الورثة، ويكون في حق طالبيه من الورثة دون غيرهم، ولا يلزم طلب جميع الورثة لإجرائه - استحقاق المدعية أن تكون طرفاً في العقد رفقة شقيقها المنقول إليه العقد مسبقاً - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بنقل العقد إلى المدعية.

الوَقَائِع

مجمل وقائع هذه الدعوى أن مورّث المدعية -رحمه الله- قد أبرم مع المدعى عليها العقد رقم (١٧٧) -وقد كان قبل ذلك يحمل الرقم (٦٩/٢٨١+٧٠-١) حاسب آلي

(١١٠٠٠٠١٥)- المتضمن استئجار المبسطين ذي الرقمين (٦٩) و (٧٠) الواقعين في المظلة رقم (١) من سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، وقد وافته المنيّة بتاريخ ١٤٣٠/٦/٢٨هـ، وبعد مراجعة المدعى عليها من قِبل الوارثَيْن، المدعية وشقيقها، جرى تجديد العقد باسم المُورِّث، وبطلب المدعية نقل العقد إليها، طُلب منها توكيلاً من جميع الورثة، وتطلب المدعية إلزام المدعى عليها بنقل العقد المذكور إليها لتكون طرفاً ثانياً فيه، مقدّمةً نسخةً من صكّ حصر الورثة، ونسخةً من عقد مورّثها السالف، وقد نَصّ في البند (عاشراً) منه على أنّه: "يحقّ للأمانة إلغاء العقد مع المستأجر في الحالات الآتية: ٧-في حالة وفاة المستأجر ولم يطلب الورثة نقل العقد باسمهم خلال شهرين من تاريخ الوفاة". وقد أجاب ممثل المدعى عليها بأنّ المدعية ليس لديها صفة، فليست صاحبة العقد، ولا شريكة في المبسط المؤجر، ولا تحمل وكالة من جميع الورثة، كما أنّ الفقرة السابعة من المادة العاشرة من العقد المبرم مع مورّث المدعية قد نصت على أن العقد يلغى في حالة وفاة المستأجر ولم يطلب الورثة نقل العقد باسمهم خلال شهرين من تاريخ الوفاة، والورثة لم يقوموا باستكمال الأوراق المطلوبة والإجراءات اللازمة لنقل العقد باسمهم على الرغم من إشعارهم بذلك في تاريخ ١٤٤٢/٩/١٥هـ وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٣هـ. فسألته الدائرة هل راجع المدعى عليها أحد من الورثة بطلب نقل العقد باسمه؟ فأجاب أن من تقدّم بعد وفاة المورِّث هي المدعية وشقيقها (...)، ولم يتقدم أحد من الورثة غيرهما، وقد أُبرمت عقود التجديد مع شقيق المدعية (...) باسم المُورِّث. وفي جلسة هذا اليوم حضر شقيق

المدعية (...) الموضّحة بياناته سلفاً عند إثبات حضوره، وأقرّ بتنازله عن حقّه في العقد الذي كان مبرماً مع مورّثه لتأجير المبسطين (٦٩) و (٧٠) بالمظلة رقم (١) بسوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام. ثم قررت الدائرة الحكم في الدعوى بناءً على الأسباب التالية.

الأسْبَاب

لمّا كانت الدعوى وفق ما سلف؛ فإنها حينئذٍ من اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً وفقاً لنص المادة (١٣/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أن هذه المحكمة مختصة مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وأما عن قبول الدعوى، وبما أنّ الثابت من عقد التجديد رقم (١٧٧) أنّه قد حُرّر بتاريخ ١٤٣٥/١٠/١٦هـ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً. وأمّا عن دفع المدعى عليها بانتفاء صفة المدعية لأنها ليست صاحبة العقد ولا شريكة فيه؛ فإنّ هذا الدفع استدلال بمحلّ النزاع على محلّ النزاع، فلا يُقبل؛ ذلك أنّ المدعية إنّما أقامت هذه الدعوى لما تعتقده من حقٍّ لها في العقد بعد وفاة مورّثها. وأما عن الموضوع، وبما أنّ الثابت من نسخة تجديد العقد محلّ الدعوى المحررة في تاريخ ١٤٣٥/١٠/١٦هـ أنّ مورّث المدعية -رحمه الله- قد أبرم مع المدعى عليها قبل وفاته العقد رقم (١٧٧) -وقد كان قبل ذلك يحمل

الرقم (٢٨١/٦٩+٧٠-١) حاسب آلي (١١٠٠٠٠١٥)- على استئجار المبسطين ذي الرقمين (٦٩) و(٧٠) الواقعين في المظلة رقم (١) من سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، وقد نَصّ البند (عاشراً) من العقد المذكور على أنّه: "يحقّ للأمانة إلغاء العقد مع المستأجر في الحالات الآتية: ٧-في حالة وفاة المستأجر ولم يطلب الورثة نقل العقد باسمهم خلال شهرين من تاريخ الوفاة"، وبما أنّ الثابت من عقودِ التجديد التي أبرمها شقيق المدعية (...) بعد وفاة مورّثه، وما أقرّت به المدعى عليها، أنّ المدعية وشقيقها المذكور قد راجعا المدعى عليها بعد وفاة مورّثهم بطلبِ نقل العقد، وبما أنّ المدعى عليها طبقاً لما أُثبت في الوقائع امتنعت عن ذلك لعدم استكمالِ الورثة للأوراق المطلوبة والإجراءات اللازمة والتي أفصحت عنها بعدم تقديم وكالات من جميع الورثة، وبما أنّ الحقّ بنقل العقد متعددٌ بتعدد ذمم الورثة، فمن رغب وراجع طبقاً للفقرة السابعة السالف ذكرها كان له الحق لأنْ يكون طرفاً في العقد، وأنْ تشتغل ذمّته بالتزاماته، ثم إذا مضت المدة المذكورة سقط الحقّ بنقل العقد عمن لم يراجع، ومن ثمّ فلا يُحمّل تبعة والتزامات ذلك العقد؛ إذ أنّ لكلٍّ من الورثة ذمّة مستقلّة لا تُلزم بالتزامٍ مفتقرٍ إلى قبول ما لم تلتزمه، وإذا سقط حقّ نقل العقد عمن لم يراجع من الورثة لزم المدعى عليها -الطرف الأوّل- أن تنقل العقد إلى من راجع منهم ليكونوا طرفاً ثانياً فيه؛ إنفاذاً للفقرة السابعة من البند (عاشراً) من العقد محل الدعوى. وبما أنّ من راجع المدعى عليها من الورثة هما المدعية وشقيقها (...)، وبما أن شقيقها المذكور قد تنازل عن حقه في ذلك العقد إلى

شقيقته المدعية؛ فإن المدعى عليها والأمر ما ذُكر مُلزمة بنقل العقد محل الدعوى إلى المدعية؛ لتكون طرفاً ثانياً فيه، وهو ما تحكم به الدائرة. وأمّا عن دفع المدعى عليها بأن الورثة لم يطلبوا نقل العقد باسمهم؛ فإنّه دفع منتقضٌ بإبرام المدعى عليها عدّة عقود تجديد مع شقيق المدعية بعد وفاة المورّث، مع إبقاء اسم المورّث طرفاً ثانياً في العقد رغم مفارقته الدنيا إبّان إبرام تلك العقود، وقد مضى أنّه لا يلزم لنقل العقد أن يراجع جميع الورثة، بل يبقى الحق بالنقل قائماً لمن تقدّم منهم بطلبه. وتشير الدائرة إلى بقاء حقّ من ثبت بعد هذا الحكم سبق تقدّمه بنفسه أو كيله من الورثة إلى المدعى عليها خلال شهرين من تاريخ وفاة المورّث.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام أمانة المنطقة الشرقية بنقل العقد رقم (١٧٧) المتضمّن تأجير المبسطين ذي الرقمين (٦٩) و(٧٠) الواقعين في المظلة رقم (١) من سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام إلى (...) لتكون طرفاً ثانياً فيه.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكمَة الاستِئنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.